

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2536 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด โจทก์
บริษัท นคร โฮเต็ล จำกัด กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 151, มาตรา 204, มาตรา 368, มาตรา 650, มาตรา 652, มาตรา 686, มาตรา 728

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 249

เมื่อคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ได้ คำให้การของจำเลยที่ 1 ไม่ขัดแย้งว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะเหตุใด ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การต่อสู้ในประเด็นเรื่องฟ้องเคลือบคลุมไว้ คดีจึงไม่มีประเด็นว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่แม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยให้ก็เป็นการนอกประเด็น ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่างทั้งสอง ฎีกาของจำเลยทั้งสองที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญากู้เงินมีข้อความว่า ระยะเวลาชำระหนี้ที่กำหนดไว้ไม่เป็นการตัดสิทธิโจทก์ที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกำหนด นั้น เกิดขึ้นด้วยใจสมัครของจำเลยที่ 1 เอง หากเกี่ยวกับสังคมหรือประชาชนไม่จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย แม้จะไม่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบตั้งแต่เมื่อใด จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน แม้จำเลยที่ 2 จะ

มีที่อยู่แยกต่างหากจากภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 แต่ก็ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 มีหลักแหล่ง ที่ทำการเป็นปกติแห่งเดียวกับภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 การที่โจทก์ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้และไต่ถอนจำนองไปถึงจำเลยที่ 1 แล้วถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ผู้จำนองได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทจำกัด จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการ มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน 2,000,000 บาท และทำสัญญากู้เงินอีก 10,000,000 บาท จากโจทก์สาขานครปฐม มี จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำเลยที่ 2 ได้จำนอง ที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้ที่จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์เป็นเงิน 12,000,000 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้กู้เงินโจทก์เพิ่มเติมอีก 2 ครั้งรวมกับเงินกู้เดิม เป็นเงินกู้ทั้งสิ้น 16,000,000 บาท จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงินเพิ่มเติมและ จดทะเบียนขึ้นเงินจำนองที่ดินอีก 2 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนอง 18,000,000 บาท ต่อ มาจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ โจทก์บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 23,235,707.78 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหาก จำเลยทั้งสองไม่ชำระให้บังคับจำนองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองจนครบ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน 2,000,000 บาท กับโจทก์สาขานครปฐม หนี้ตามฟ้องยังไม่ถึงกำหนดโจทก์ไม่มีสิทธิ แฉ่งให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เงินกู้ก่อนถึงกำหนด จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับการทวงถาม

ให้ชำระหนี้ดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นทั้งหมดถึงวันฟ้องเพียง 20,100,200 บาทฟ้อง
โจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์ 23,235,707.78
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หาก
จำเลยทั้งสองไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินจำนองพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอด
ตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลย
ทั้งสองนำมาชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้
ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้คำพิพากษาศาลชั้นต้น
ถึงที่สุดแล้วหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ที่ให้ศาลมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน
ปัญหาข้อกฎหมายนั้น กฎหมายมีความประสงค์จะให้ใช้ในศาลชั้นต้นเท่านั้น ดังจะ
เห็นได้ว่าวรรคสุดท้ายของมาตรา 24 ดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่าคำสั่งใด ๆ ของศาลที่ได้
ออกตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์และฎีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 227, 228 และ 247
ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

ประเด็นที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ คดีนี้จำเลยที่ 1 ให้การว่าฟ้องโจทก์
เคลือบคลุมทั้งสภาพและข้อหา ทำให้จำเลยที่ 1 หลงข้อต่อสู้ และโจทก์บรรยายฟ้อง

ว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขานครปฐมแต่เอกสารแนบท้ายฟ้องไม่ได้ระบุว่าสาขานครปฐมแต่อย่างใด ดังนี้ คำให้การของจำเลยที่ 1 ไม่ขัดแย้งว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะเหตุใดส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การต่อสู้ในประเด็นเรื่องฟ้องเคลือบคลุมไว้คดีนี้จึงไม่มีประเด็นว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ แม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยให้ก็เป็นการนอกประเด็น ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกว่าขึ้นกันมาแล้วในศาลล่างทั้งสอง ฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อนี้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นที่ว่า ข้อตกลงในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญากู้เงินที่ให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ก่อนกำหนดขัดต่อความสงบเรียบร้อยฯ หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญากับโจทก์ 2 ฉบับ ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีนี้ถึงกำหนดชำระภายในวันที่ 12 เมษายน 2527 ส่วนสัญญากู้เงินและสัญญากู้เงินเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง นี้ถึงกำหนดชำระวันที่ 12 เมษายน 2530 และสัญญาทั้งสองฉบับมีข้อความต่อไปอีกว่า ระยะเวลาชำระหนี้ที่กำหนดไว้ไม่เป็นการตัดสิทธิโจทก์ที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดนั้น ดังนี้ แม้จำเลยที่ 1 จะเสียเปรียบโจทก์ แต่ข้อตกลงดังกล่าวก็เกิดขึ้นด้วยใจสมัครของจำเลยที่ 1 เองหาเกี่ยวกับสังคมหรือประชาชนไม่ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่เป็นโมฆะ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3161/2527 ระหว่างธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์ นายรุจิโรจน์ ต้นขวลิต กับพวก จำเลย โจทก์จึงฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาได้ ส่วนสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 2 นั้น เมื่อฟังว่า จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยแม้จะไม่มีข้อกำหนดว่าจำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบตั้งแต่เมื่อใด

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยังไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ และไต่จำนอง พิเคราะห์แล้ว พยานหลักฐานโจทก์ได้ความว่านายวิจิตได้มอบอำนาจให้นายสุขุม ธารณธรรมทนายโจทก์ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามส่งไปยังจำเลยที่ 1 ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 และส่งไปให้แก่จำเลยที่ 2 ยังบ้านพักที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่ามีผู้รับแทนจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ปรากฏว่าย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ส่งให้ไม่ได้ ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการมีอำนาจกระทำการแทนแม้จำเลยที่ 2 จะมีที่อยู่แยกต่างหากจากภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 แต่ก็ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 มีหลักแหล่งที่ทำการเป็นปกติแห่งเดียวกับภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ทั้งในหนังสือบอกกล่าวทวงถามที่ส่งไปถึงจำเลยที่ 1 ก็มีการทวงถามบังคับจำนองแก่จำเลยที่ 2 ด้วย การที่โจทก์ส่งหนังสือบอกกล่าวไปถึงจำเลยที่ 1 แล้ว ก็ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วโดยโจทก์ไม่ต้องนำบุรุษไปรษณีย์มาเบิกความข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ทราบหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้และไต่จำนองของโจทก์แล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น